

اتفاقية الاشتراك الرئيسية

لخدمة إدارة العيادات البيطرية «doctorVet» — مع ملاحظتها: وصف الخدمة، ومستوى الخدمة، ومعالجة البيانات، والاستخدام المقبول

ملاحظة الإعداد: هذه صياغة احترافية جاهزة للاعتماد بعد خطوتين — تعبئة الحقول المنقطة ببيانات شركتك المسجلة، وعرضها على محامٍ مُجازٍ في العراق لمطابقتها مع آخر ما استقرّ عليه القانون والقضاء. هي مُعدّة على نسق العقود المؤسسية العالمية ومكيّفة على القانون العراقي، لكنها لا تُغني عن الاستشارة القانونية المرخصة.

فهرس الاتفاقية

المادة ١ — التعاريف والتفسير	المادة ١٧ — حدود المسؤولية
المادة ٢ — محلّ الاتفاقية ومنح الاشتراك	المادة ١٨ — التعويض
المادة ٣ — نطاق الخدمة وتطويرها	المادة ١٩ — المدة والتجديد والإنهاء
المادة ٤ — قيود الاستخدام	المادة ٢٠ — أثر الإنهاء واسترجاع البيانات
المادة ٥ — الحسابات والمستخدمون المصرّح لهم	المادة ٢١ — التعليق المؤقت
المادة ٦ — الفترة التجريبية	المادة ٢٢ — القوة القاهرة
المادة ٧ — الرسوم والدفع والضرائب	المادة ٢٣ — تعديل الاتفاقية
المادة ٨ — بيانات العميل وملكيّتها	المادة ٢٤ — الإشعارات
المادة ٩ — حماية البيانات والخصوصية	المادة ٢٥ — الإحالة
المادة ١٠ — أمن المعلومات	المادة ٢٦ — القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
المادة ١١ — مستوى الخدمة	المادة ٢٧ — أحكام ختامية
المادة ١٢ — الدعم الفني	الملاحق
المادة ١٣ — الملكية الفكرية	الملحق (أ) — وصف الخدمة والباقيات
المادة ١٤ — السريّة	الملحق (ب) — اتفاقية مستوى الخدمة
المادة ١٥ — الإقرارات والضمانات	الملحق (ج) — معالجة البيانات وحمايتها
المادة ١٦ — إخلاء المسؤولية	الملحق (د) — سياسة الاستخدام المقبول

أبرمت هذه الاتفاقية في يوم اليوم / الشهر / السنة بين كلّ من:

الطرف الأول — «مقدّم الخدمة»

شركة الاسم القانوني المسجّل ، المسجّلة لدى دائرة تسجيل الشركات بالرقم
رقم التسجيل ومركزها الرئيسي في العنوان الكامل ، ويمثّلها في التوقيع
على هذه الاتفاقية السيد/ة اسم المخوّل بصفته الصفة ، وهي
المالكة والمشغّلة لمنصّة «doctorVet» المتاحة عبر النطاق doctorvet.net.

الطرف الثاني — «العميل»

عيادة/مركز _____ الاسم التجاري للعيادة _____ ، الحاصلة على إجازة ممارسة المهنة رقم _____
رقم الإجازة _____ ، وعنوانها _____ العنوان الكامل _____ ، ويمثلها في التوقيع السيد/ة _____
اسم المخوّل _____ بصفته _____ الصفة _____ ، وبريدها المعتمد للإشعارات _____
البريد الإلكتروني _____ .

ويُشار إليهما منفردَيْن بـ«الطرف» ومجتمعَيْن بـ«الطرفين».

حيث إنّ مقدّم الخدمة يملك ويشغّل منظومة برمجية سحابية متخصصة بإدارة العيادات البيطرية تشمل — دون حصر — السجل الطبي للحيوان، وإدارة الاستقبال والمواعيد، والمخزون ونقطة البيع، والذمم والديون، ورواتب الموظفين، والتقارير التشغيلية والمالية، والتواصل مع أصحاب الحيوانات؛

وحيث إنّ العميل يرغب بالاشتراك في هذه المنظومة لاستخدامها في إدارة أعماله البيطرية، ولديه الأهلية القانونية والإجازة المهنية اللازمة لذلك؛

وحيث إنّ الطرفين اتفقا على تنظيم علاقتهما التعاقدية بأحكام واضحة تحفظ حقوقهما وتحدّد التزاماتهما؛

فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً، على ما يلي:

يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذه الاتفاقية وملاحقها، المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

«الاتفاقية»

هذه الاتفاقية بديابجتها وموادها وملاحقها (أ) إلى (د)، وأي تعديل مكتوب يطرأ عليها وفق المادة ٢٣، وتُعدّ الملاحق جزءاً لا يتجزأ منها.

«الخدمة»

منصة doctorVet السحابية بجميع مكوّناتها الموصوفة في الملحق (أ)، وما يصدر لها من تحديثات وتحسينات، وتطبيقاتها وواجهاتها على مختلف الأجهزة.

«الباقية»

مستوى الاشتراك الذي اختاره العميل من بين الباقات المعروضة في الملحق (أ)، بما يحدّده من مزايا وحدود استخدام.

«بيانات العميل»

كل البيانات والمحتوى الذي يُدخله العميل أو مستخدموه المصرّح لهم في الخدمة أو يُنشأ عن استخدامهم لها، ومن ذلك: سجلات المرضى (الحيوانات) وأصحابها، والملفات الطبية، والفواتير والحسابات، وبيانات المخزون، وبيانات الموظفين والرواتب.

«البيانات الشخصية»

أي معلومة ضمن بيانات العميل تتعلق بشخص طبيعي معرّف أو قابل للتعريف، ومنها أسماء أصحاب الحيوانات وأرقام هواتفهم وعناوينهم.

«المستخدم المصرّح له»

كل شخص طبيعي منحه العميل حساباً للدخول إلى الخدمة ضمن منشأته — مالكاً كان أو طبيباً أو موظف استقبال أو محاسباً — وفق الأدوار والصلاحيات التي تتيحها الخدمة.

«مدة الاشتراك»

المدة المدفوعة المتفق عليها (شهرية أو سنوية) وكل مدة تجديد تليها وفق المادة ١٩.

«الرسوم»

المقابل المالي المستحق لمقدم الخدمة لقاء الاشتراك وفق الباقية المختارة وأي خدمات إضافية مكتوبة.

«الفترة التجريبية»

فترة الاستخدام المجاني الموصوفة في المادة ٦.

«المعلومات السرية»

ما تُعرّفه المادة ١٤.

«المعالج الفرعي»

أي مزود خدمة يستعين به مقدم الخدمة لتشغيل الخدمة ويعالج في سبيل ذلك بيانات العميل، وفق الملحق (ج).

«التعطّل»

عدم إمكانية الوصول إلى الوظائف الجوهرية للخدمة، ويُقاس ويُستثنى منه ما يُقاس ويُستثنى وفق الملحق (ب).

«يوم عمل»

أي يوم عدا الجمعة والعطل الرسمية في جمهورية العراق.

«الإشعار المكتوب»

كل إشعار مستوفٍ لأحكام المادة ٢٤، ويشمل البريد الإلكتروني المعتمد.

١ تُقرأ عناوين المواد لغرض التيسير ولا يُعتدّ بها في التفسير.

٢ الكلمات الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح، متى اقتضى السياق ذلك.

٣ عند التعارض بين متن الاتفاقية وأي ملحق من ملاحقها، تُقدّم أحكام المتن، ثم الملحق الأخصّ بموضوع التعارض.

- ١ يمنح مقدّم الخدمة العميل، طوال مدة الاشتراك وبشرط الوفاء بالرسوم، حقاً غير حصري وغير قابل للتحويل ولا للتريخيص من الباطن في الوصول إلى الخدمة واستخدامها لأغراض إدارة أعماله البيطرية الداخلية حصراً، ووفق حدود الباقة المختارة.
- ٢ يشمل الاشتراك منشأة العميل المحددة في صدر هذه الاتفاقية وفروعها المفعلة ضمن باقته؛ ولا يمتدّ إلى أي كيان قانوني آخر ولو كان مرتبطاً بالعميل، إلا باتفاق مكتوب.
- ٣ هذا الاشتراك **ترخيص استخدام لا بيع**: لا تنتقل بموجبه إلى العميل أي ملكية في الخدمة أو برمجياتها أو أي من مكوناتها.
- ٤ يجوز للعميل استخدام الخدمة عبر أي عدد من الأجهزة ضمن منشأته، في حدود عدد المستخدمين المصرح لهم الذي تتيحه باقته.

المادة ٣ نطاق الخدمة وتطويرها

- ١ يفدّم مقدّم الخدمة الخدمة بمكوّناتها وحدودها المبينة في الملحق (أ).
- ٢ الخدمة منتج حيّ يخضع للتطوير المستمر؛ ولمقدّم الخدمة إدخال تحديثات وتحسينات وتعديلات على الواجهات والمزايا دون حاجة إلى موافقة مسبقة، على ألا يترتب على ذلك **إنقاص جوهري** في الوظائف الأساسية للباقة المدفوعة خلال مدة اشتراك قائمة. وإذا اقتضى التطوير إيقاف ميزة جوهرية، يُشعر العميل قبل ستين (٦٠) يوماً على الأقل مع بديل معقول حيثما أمكن.
- ٣ تعمل الخدمة بعملة العميل المحلية وباللغة التي يختارها من اللغات المتاحة، ولا يُعدّ توسيع اللغات أو العملات المتاحة تعديلاً على الاتفاقية.
- ٤ لا يشمل نطاق الخدمة أي أعمال تطوير مخصّص أو تكامل خاص أو نقل بيانات من أنظمة سابقة، إلا باتفاق مكتوب مستقل يحدّد نطاقه ومقابله.

يُمنع العميل، ويضمن امتناع مستخدميه المصرح لهم، عن كل مما يلي:

- ١ إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها أو إتاحتها للغير على أي نحو، أو تشغيلها لصالح منشأة غير مشمولة بالاشتراك (نموذج «مكتب خدمة»).
- ٢ نسخ الخدمة أو أي جزء منها، أو إجراء هندسة عكسية أو تفكيك أو استخلاص لشفرتها المصدرية أو لبنيتها، إلا بالقدر الذي يجيزه القانون إجازة لا يجوز الاتفاق على خلافها.
- ٣ تجاوز أو محاولة تجاوز أي ضوابط أمنية أو حدود باقة أو صلاحيات أدوار، أو الوصول إلى بيانات عيادة أخرى أو محاولته.
- ٤ استخدام أدوات آلية لجمع البيانات من الخدمة أو إغراقها بطلبات تتجاوز الاستخدام البشري المعتاد.
- ٥ إدخال أو نشر أي محتوى غير مشروع أو منتهك لحقوق الغير عبر الخدمة، أو استخدامها في غير الغرض المهني البيطري المشروع.
- ٦ استخدام قنوات المراسلة المتاحة عبر الخدمة (ومنها حملات واتساب) بما يخالف القوانين النافذة أو شروط مزود القناة أو دون سند تواصل مشروع مع المستلم، وفق ما يفصله الملحق (د).
- ٧ إزالة أو طمس أي إشعارات ملكية أو علامات تجارية تظهر في الخدمة.

المادة ٥ الحسابات والمستخدمون المصرّح لهم

- ١ يتولى العميل إنشاء حسابات مستخدميه وإسناد الأدوار والصلاحيات إليهم عبر أدوات الخدمة، ويتحمّل وحده تبعات ما يمنحه من صلاحيات.
- ٢ بيانات الدخول شخصية وسريّة؛ ويلتزم العميل بإلزام مستخدميه بعدم مشاركتها، وبإلغاء حساب كل مستخدم انتهت علاقته بالمنشأة **فور** انتهائها.
- ٣ يُعدّ كل استخدام يتم عبر حسابات العميل استخداماً صادراً عنه، ما لم يكن ناشئاً عن إخلال مقدّم الخدمة بالتزاماته الأمنية.
- ٤ يلتزم العميل بإخطار مقدّم الخدمة دون إبطاء عند علمه أو اشتباهه بأي استخدام غير مصرّح به لحساباته.
- ٥ يقرّ العميل بأن دقة ما يُدخله مستخدموه من بيانات — الطبية والمالية على السواء — مسؤوليته وحده، وأن الخدمة أداة تسجيل وتنظيم لا تُنشئ البيانات ولا تتحقق من صحتها المهنية.

المادة ٦ الفترة التجريبية

- ١ يجوز لمقدّم الخدمة إتاحة فترة تجريبية مجانية (أربعة عشر يوماً ما لم يُعلن غيرها) تمكّن العميل من استخدام الخدمة قبل الاشتراك المدفوع، دون بطاقة دفع ودون التزام.
- ٢ تُقدّم الخدمة خلال الفترة التجريبية **بحالتها كما هي**، ولا تسري عليها التزامات مستوى الخدمة الواردة في الملحق (ب).
- ٣ تنتقل بيانات العميل المُدخلة خلال الفترة التجريبية إلى اشتراكه المدفوع إن اشترك؛ فإن لم يشترك خلال ستين (٦٠) يوماً من انتهائها، جاز لمقدّم الخدمة حذفها بعد إشعاره.
- ٤ لمقدّم الخدمة تعديل شروط الفترات التجريبية للمشاركين الجدد أو إيقافها، دون أثر على اشتراكات قائمة.

- ١ يلتزم العميل بسداد رسوم الباقة المختارة مقدماً عن كل مدة اشتراك، بالطريقة والعملة المتفق عليهما عند الاشتراك.
- ٢ الرسوم المسددة غير قابلة للاسترداد إلا فيما نصت عليه هذه الاتفاقية صراحة (ومنه المادتان ١٨/٤ و٢٣/٢).
- ٣ لمقدم الخدمة تعديل أسعار الباقيات بإشعار مكتوب قبل ثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل، على ألا يسري التعديل على العميل إلا اعتباراً من مدة التجديد التالية؛ وللعميل عدم التجديد إن لم يقبل السعر الجديد.
- ٤ إذا تأخر العميل عن سداد رسوم مستحقة، أنذره مقدم الخدمة، فإن انقضت سبعة (٧) أيام دون سداد جاز تحويل الحساب إلى وضع القراءة فقط: يبقى للعميل الاطلاع على بياناته كاملة وتصديرها وطباعتها، دون إضافة أو تعديل، إلى حين السداد أو انقضاء مهلة المادة ٢٠.
- ٥ يتحمل كل طرف ما يفرضه القانون عليه من ضرائب ورسوم؛ وإذا فُرضت ضريبة على الخدمة وجب تحصيلها، أضيفت إلى الرسوم بقيمتها القانونية.
- ٦ الترقية إلى باقة أعلى تسري فوراً وتحتسب فروقها نسبةً وتناسباً لما تبقى من المدة؛ والنزول إلى باقة أدنى يسري من مدة التجديد التالية.

- ١ **بيانات العميل ملك للعميل وحده.** لا تُنشئ هذه الاتفاقية لمقدّم الخدمة أي حق ملكية عليها، ولا يستعملها إلا وفق هذه المادة والملحق (ج).
- ٢ **يمنح العميل مقدّم الخدمة ترخيصاً محدوداً بمعالجة بيانات العميل بالقدر اللازم حصراً** لتشغيل الخدمة وصيانتها وتأمينها ودعم العميل فنياً وتنفيذ التزامات هذه الاتفاقية.
- ٣ **للعميل في كل وقت تصدير بياناته عبر أدوات التصدير المتاحة في الخدمة، دون رسوم إضافية ودون اشتراط موافقة.**
- ٤ **لمقدّم الخدمة استخدام بيانات مجهولة المصدر ومجمّعة** — لا يمكن نسبتها إلى العميل أو إلى أي شخص — لأغراض تحسين الخدمة وإحصاءاتها، ولا يُعدّ ذلك إخلالاً بالسريّة.
- ٥ **لا يبيع مقدّم الخدمة بيانات العميل ولا البيانات الشخصية لعملائه، ولا يتيحها لأطراف ثالثة لأغراض تسويقية.**

- ١ يعالج مقدّم الخدمة البيانات الشخصية المضمّنة في بيانات العميل بوصفه **معالجاً لمصلحة العميل** وبناءً على تعليماته الموثّقة (وتُعدّ أحكام هذه الاتفاقية وأوامر الاستخدام عبر الخدمة تعليماتٍ موثّقة)، ويبقى العميل **المتحكّم** بها والمسؤول عن مشروعية جمعها.
- ٢ يضمن العميل أن جمعه للبيانات الشخصية من أصحاب الحيوانات ومشاركته إياها مع الخدمة يقعان بسند مشروع، وأنه أخطر أصحابها بذلك حيثما لزم.
- ٣ يلتزم مقدّم الخدمة بالتدابير التقنية والتنظيمية المفصّلة في الملحق (ج)، وبعدم معالجة البيانات الشخصية لغير أغراض تشغيل الخدمة.
- ٤ يستعين مقدّم الخدمة بالمعالجين الفرعيين المدرجين في الملحق (ج)؛ وأي إضافة عليهم تُعلن للعميل قبل نفاذها بثلاثين (٣٠) يوماً، وله الاعتراض المسبّب، فإن تعذّر حلّ الاعتراض جاز له إنهاء الاتفاقية وفق المادة ١٩ مع ردّ ما يقابل المدة غير المستهلكة.
- ٥ عند وقوع خرق أمني يمسّ البيانات الشخصية، يُخطر مقدّم الخدمة العميل دون إبطاء غير مبرّر وبما لا يتجاوز اثنتين وسبعين (٧٢) ساعة من تأكّده منه، مع بيان طبيعته ونطاقه والتدابير المتخذة.
- ٦ إذا طُلب من مقدّم الخدمة إفصاح عن بيانات العميل بأمر من جهة قضائية أو سلطة مختصة، أخطر العميل قبل الإفصاح ما لم يحظر القانون ذلك، وقصر الإفصاح على القدر الملزم به.

- ١ يلتزم مقدّم الخدمة بتطبيق ممارسات أمنية تتناسب مع طبيعة البيانات، وتشمل حداً أدنى: تشفير البيانات أثناء النقل، والعزل المنطقي الصارم بين بيانات العيادات بحيث لا تصل أي عيادة إلى بيانات غيرها، وضبط الوصول بالأدوار والصلاحيات، وقصر وصول موظفي مقدّم الخدمة على الحد الأدنى اللازم للتشغيل والدعم.
- ٢ يجري مقدّم الخدمة نسخاً احتياطياً دورياً لبيانات العميل وفق ما يفصله الملحق (ج)، ويختبر قابلية الاسترجاع.
- ٣ الأمن مسؤولية مشتركة: يلتزم العميل من جانبه بتأمين أجهزته وشبكته وبيانات دخول مستخدميه، وبتفعيل ما تتيحه الخدمة من ضوابط.
- ٤ لا يخزن مقدّم الخدمة بيانات بطاقات الدفع على أنظمتها؛ وتُعالج المدفوعات — حيثما وُجدت إلكترونياً — لدى مزود دفع متخصصين.

مستوى الخدمة

المادة ١١

- ١ يلتزم مقدّم الخدمة بمستوى الإتاحة والتعويضات المفصّلة في الملحق (ب).
- ٢ أرصدة الخدمة المنصوص عليها في الملحق (ب) هي **التعويض الوحيد والحصري** عن الإخلال بمستوى الإتاحة، دون إخلال بحق العميل في الإنهاء عند الإخلال الجسيم المتكرر وفق المادة ١٩.
- ٣ تعمل الخدمة بقدرات «التطبيق التقدّمي» التي تتيح استمرار الاطلاع على بيانات مخزّنة على جهاز العميل عند انقطاع الاتصال؛ وهذه ميزة تيسيرية لا تدخل في حساب الإتاحة.

الدعم الفني

المادة ١٢

- ١ يوفّر مقدّم الخدمة دعماً فنياً بالعربية عبر القنوات المعلنة (ومنها المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني) خلال ساعات العمل المعلنة، ودعماً طارئاً للأعطال الحرجة.
- ٢ تُصنّف البلاغات وتُعالج وفق أولويات الملحق (ب).
- ٣ لا يشمل الدعم الفني تدريباً موقعياً أو إصلاح أجهزة العميل أو شبكته أو خدمات أطراف ثالثة، ما لم يُتفق على ذلك كتابةً.

- ١ تبقى الخدمة بجميع مكوّناتها — الملموسة وغير الملموسة — ملكاً خالصاً لمقدّم الخدمة، ويشمل ذلك دون حصر: البرمجيات وشفرتها المصدرية والتنفيذية، وبنية قواعد البيانات، والواجهات وتصاميمها، والخوارزميات وأساليب العمل، والعلامة «doctorVet» وشعاراتها، والوثائق، وكل تحسين أو تطوير يطرأ عليها ولو بُني على ملاحظات العميل.
- ٢ إذا قدّم العميل اقتراحات أو ملاحظات لتحسين الخدمة، كان لمقدّم الخدمة استخدامها وتضمينها في الخدمة دون مقابل ودون قيد، دون أن ينشأ للعميل بذلك أي حق على الخدمة.
- ٣ تبقى علامات العميل التجارية واسمه وشعاره ملكاً له؛ ولا يستخدمها مقدّم الخدمة إلا داخل الخدمة لأغراض تشغيل حساب العميل، أو بإذن مكتوب مسبق لذكره ضمن قوائم العملاء المرجعيين.
- ٤ لا يجوز لأي طرف تسجيل أو محاولة تسجيل أي حق ملكية فكرية عائد للطرف الآخر أو مشابه له تشابهاً مضللاً.

السرية

المادة ١٤

- ١ «المعلومات السرية» هي كل معلومة يفصح عنها طرف للآخر في سياق هذه الاتفاقية ويُفهم من طبيعتها أو من ظروف الإفصاح أنها سرّية، وتشمل لدى مقدّم الخدمة تفاصيل الخدمة غير المعلنة وأسعاره التعاقدية الخاصة، ولدى العميل بياناته وبيانات مرضاه وأرقام أعماله.
- ٢ يلتزم كل طرف بحفظ المعلومات السرية للطرف الآخر بعناية لا تقل عن عنايته بمعلوماته، وبعدم استخدامها لغير أغراض تنفيذ الاتفاقية، وبقصر الاطلاع عليها على من يحتاجها من منتسبيه الملتزمين بسرية مماثلة.
- ٣ لا تشمل السرية معلومة: كانت متاحة للعموم دون إخلال، أو كانت لدى المتلقّي مشروعاً قبل الإفصاح، أو تلقّاها من الغير دون التزام سرّية، أو طوّرها استقلالاً دون الرجوع إلى معلومات المفضّح.
- ٤ يجوز الإفصاح بأمر قضائي أو طلب سلطة مختصة، بعد إخطار المفضّح حيثما جاز قانوناً وبالقدر الملزم به فقط.
- ٥ تبقى التزامات هذه المادة نافذة طوال مدة الاتفاقية و**خمس (5) سنوات** بعد انتهائها بأي سبب؛ وتبقى بشأن البيانات الشخصية دون حدّ زمني.

- ١ يقرّ كل طرف بأنه كيان قائم وفق القانون، وأن ممثله الموقع مخوّل بإبرام هذه الاتفاقية، وأن إبرامها وتنفيذها لا يخالفان أي التزام قانوني أو تعاقدى عليه.
- ٢ يضمن مقدّم الخدمة أن يقدم الخدمة بمهنية وعناية معقولة وبما يتفق جوهرياً مع وصفها في الملحق (أ)، وأنه يملك الحقوق اللازمة لمنح الاشتراك محل هذه الاتفاقية.
- ٣ يضمن العميل مشروعية بياناته وطريقة جمعها، وحيازته الإجازات المهنية اللازمة لمزاولة نشاطه، والتزامه في استخدام الخدمة بالقوانين النافذة.
- ٤ يلتزم الطرفان بقوانين مكافحة الفساد والرشوة النافذة، ويمتنع كل منهما عن تقديم أو قبول أي منفعة غير مشروعة تتصل بهذه الاتفاقية.

إخلاء المسؤولية

المادة ١٦

- ١ باستثناء ما نصّ عليه صراحة في هذه الاتفاقية، تُقدّم الخدمة دون ضمانات ضمنية بشأن ملاءمتها لغرض بعينه أو خلوها التام من الانقطاع أو الخطأ؛ ولا يضمن مقدّم الخدمة نتائج تجارية معيّنة من استخدامها.
- ٢ **الخدمة أداة إدارة وتوثيق، وليست مصدراً للمشورة الطبية البيطرية.** القرار التشخيصي والعلاجي والدوائي مسؤولية الطبيب البيطري المعالج وحده، ولا يتحمّل مقدّم الخدمة أي مسؤولية عن قرار مهني اتُخذ استناداً إلى بيانات أدخلها العميل أو مستخدموه.
- ٣ لا يسأل مقدّم الخدمة عن خدمات الأطراف الثالثة التي يختار العميل ربطها أو استخدامها عبر الخدمة (ومنها منصات المراسلة ومزوّدو الاتصالات والدفع)، ولا عن انقطاعها أو تغيير شروطها.
- ٤ لا يسأل مقدّم الخدمة عن تعذّر الوصول الناشئ عن أسباب خارجة عن سيطرته المعقولة، ومنها أعطال الإنترنت لدى العميل أو أجهزته أو انقطاع خدمات البنية التحتية العامة.

١

لا يسأل أي طرف تجاه الآخر عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو عن فوات الكسب أو ضياع الفرصة، ولو أخطر باحتمال وقوعها.

٢

لا يتجاوز مجموع مسؤولية مقدّم الخدمة الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المتصلة بها، أيّاً كان سندها، **مجموع الرسوم التي سدّدها العميل فعلاً خلال الاثني عشر (١٢) شهراً السابقة للواقعة المنشئة للمسؤولية.**

٣

لا تسري الحدود الواردة في هذه المادة على: الإخلال بالتزامات السريّة (المادة ١٤)، أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية (المادة ١٣)، أو التزامات التعويض (المادة ١٨)، أو الضرر الناشئ عن غش أو خطأ جسيم، أو أي مسؤولية لا يجيز القانون تحديدها.

٤

لا يقيّد شيء في هذه المادة التزام العميل بسداد الرسوم المستحقة.

١

يعوّض العميل مقدّم الخدمة ويدراً عنه أي مطالبة من الغير تنشأ عن: بيانات أدخلها العميل أو جمعها دون سند مشروع، أو استخدامه الخدمة بالمخالفة لهذه الاتفاقية أو للقانون، أو رسائل أرسلها عبر قنوات المراسلة دون وجه حق.

٢

يعوّض مقدّم الخدمة العميل ويدراً عنه أي مطالبة من الغير تدّعي أن استخدام العميل المشروع للخدمة وفق هذه الاتفاقية يتعدى على حق ملكية فكرية نافذ لذلك الغير.

٣

يُشترط لاستحقاق التعويض: إخطار الطرف المعوّض بالمطالبة كتابةً دون إبطاء، وتمكينه من إدارة الدفاع والتسوية (على ألا تتضمن التسوية إقراراً على الطرف المعوّض دون موافقته)، وتعاون الطرف المعوّض معه تعاوناً معقولاً.

٤

إذا صدر بحق استخدام الخدمة منعٌ بسبب مطالبة ملكية فكرية، فلمقدّم الخدمة — باختياره — تعديل الخدمة بما يزيل التعدي دون إنقاص جوهري، أو استبدال المكوّن المعني، أو الحصول على الترخيص اللازم؛ فإن تعذّر ذلك كله بجهد معقول، جاز له إنهاء الاشتراك مع **رّد ما يقابل المدة غير المستهلكة** من رسوم مدفوعة، ويكون ذلك مع أحكام التعويض أعلاه كامل حقوق العميل في هذا الشأن.

- ١ تسري هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها وطوال مدة الاشتراك، وتتجدد مدة الاشتراك تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء المدة الجارية بثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل.
- ٢ لكل طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب إذا أُخِلَّ الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً بها ولم يصحّحه خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من إخطاره كتابةً بالإخلال.
- ٣ لكل طرف إنهاء الاتفاقية فوراً بإشعار مكتوب إذا توقف الآخر عن الدفع توقيفاً نهائياً أو صُفّي أو شُهر إفلاسه أو تعرّض لإجراء مماثل.
- ٤ للعميل إنهاء الاتفاقية وفق المادتين ٩/٤ و ٢٣/٢، ويُردّ له حينها ما يقابل المدة غير المستهلكة من رسوم مدفوعة.
- ٥ لا يمسّ الإنهاء أيّ كان سببه ما نشأ قبله من حقوق والتزامات، ومنها الرسوم المستحقة عن مدد سابقة.

أثر الإنهاء واسترجاع البيانات

- ١ عند انتهاء الاتفاقية بأي سبب، يتوقف حق العميل ومستخدميه في استخدام الخدمة، عدا ما تقضي به الفقرة التالية.
- ٢ **مهلة استرجاع البيانات:** يُبقي مقدّم الخدمة بيانات العميل متاحة للتصدير بوضع القراءة فقط مدة **ستين (٦٠) يوماً** من تاريخ الانتهاء، دون رسوم؛ وبانقضائها يحذفها من أنظمتها التشغيلية خلال مدة معقولة، ثم من نسخته الاحتياطية وفق دورتها الاعتيادية المبينة في الملحق (ج).
- ٣ يزود مقدّم الخدمة العميل، بطلب مكتوب، بإفادة مكتوبة بإتمام الحذف بعد وقوعه.
- ٤ يُستثنى من الحذف ما يُلزم القانونُ مقدّم الخدمة بالاحتفاظ به (كالسجلات المحاسبية لمعاملاته مع العميل)، ويبقى محكوماً بالتزامات السرية.
- ٥ تبقى نافذةً بعد الانتهاء المواد التي تقتضي طبيعتها البقاء، ومنها: ٨ و ٩ (بقدر تعلّقهما بمهلة الاسترجاع والحذف) ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٦ و ٢٧.

١ لمقدم الخدمة تعليق وصول العميل أو بعض مستخدميهِ مؤقتاً، بالقدر الضروري والمدة الضرورية، في أي من الحالات التالية: خطر أمني جدي على الخدمة أو على بيانات عملاء آخرين مصدره حساب العميل؛ أو استخدام مخالف جسيم للملحق (د) لم يتوقف بعد الإنذار؛ أو تنفيذ أمر ملزم من سلطة مختصة؛ أو التأخر في السداد وفق المادة ٧/٤.

٢ يُخطر العميل بالتعليق وسببه قبل وقوعه حيثما أمكن، وإلا فبعده دون إبطاء، ويُرفع التعليق فور زوال سببه.

٣ التعليق المشروع وفق هذه المادة لا يُعدّ إخلالاً من مقدم الخدمة ولا يوقف استحقاق الرسوم إذا كان سببه راجعاً إلى العميل.

القوة القاهرة

١ لا يسأل أي طرف عن تأخره أو إخفاقه في تنفيذ التزام (عدا الالتزامات المالية المستحقة) إذا نشأ عن حادث خارج عن سيطرته المعقولة لا يمكن توقّعه أو دفعه، ومن ذلك: الكوارث الطبيعية، والحروب والاضطرابات، وقرارات السلطات العامة، والانقطاع الواسع للاتصالات أو الطاقة، والهجمات السيبرانية واسعة النطاق رغم العناية الواجبة.

٢ يلتزم الطرف المتأثر بإخطار الآخر دون إبطاء، وببذل الجهد المعقول لتخفيف الأثر واستئناف التنفيذ.

٣ إذا استمرت حالة القوة القاهرة أكثر من ستين (٦٠) يوماً متصلة، جاز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب، مع ردّ ما يقابل المدة غير المستهلكة من رسوم مدفوعة.

١ لمقدم الخدمة تحديث أحكام هذه الاتفاقية بما تقتضيه طبيعة الخدمة المتطورة، على أن يُخطر العميل كتابةً بأي تعديل قبل نفاذه بثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل، ولا يسري التعديل على مدة اشتراك جارية إلا إذا كان لمصلحة العميل.

٢ إذا كان التعديل جوهرياً ومنقصاً لحقوق العميل، فله رفضه بإشعار مكتوب خلال مهلة الإخطار، ويُعدّ رفضه إنهاءً للاتفاقية عند نفاذ التعديل مع ردّ ما يقابل المدة غير المستهلكة من رسوم مدفوعة.

٣ فيما عدا ما تقدّم، لا يُعتدّ بأي تعديل أو تنازل إلا كتابةً وبتوقيع مخوّل الطرفين.

الإشعارات

المادة ٢٤

١ توجّه الإشعارات المتعلقة بهذه الاتفاقية كتابةً إلى عناوين الطرفين المبينة في صورها، أو إلى البريد الإلكتروني المعتمد لكل طرف، أو عبر لوحة الإشعارات داخل الخدمة فيما يخص الإشعارات التشغيلية العامة.

٢ يُعدّ الإشعار بالبريد الإلكتروني واصلًا في يوم العمل التالي لإرساله ما لم يرتد بإخفاق التسليم؛ والإشعار المسلم باليد أو بالبريد المسجل واصلًا بتاريخ التسليم المؤثّق.

٣ يلتزم كل طرف بإخطار الآخر بأي تغيير على عناوين إشعاراته خلال سبعة (٧) أيام من التغيير، وإلا صحّ الإشعار على آخر عنوان معلوم.

الإحالة

المادة ٢٥

١ لا يجوز لأي طرف إحالة هذه الاتفاقية أو أي من حقوقه أو التزاماته فيها إلى الغير دون موافقة الطرف الآخر المكتوبة.

٢ استثناءً، يجوز لمقدم الخدمة إحالتها ضمن إعادة هيكلة أو اندماج أو استحواذ على كامل نشاطه أو جوهره، إلى خلفٍ يلتزم بأحكامها كاملة، مع إخطار العميل كتابةً.

١ تخضع هذه الاتفاقية في تفسيرها وتنفيذها لقوانين **جمهورية العراق** النافذة، وفي مقدمتها القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

٢ يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ودياً بالتفاوض المباشر بين ممثليين مخولين خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من إخطار أحدهما الآخر بالنزاع كتابةً.

٣ فإن لم تُجدِ التسوية الودية، انعقد الاختصاص لمحاكم **بغداد / المحافظة المختارة** المختصة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على اللجوء إلى التحكيم وفق أحكام قانون المرافعات المدنية، فيكون التحكيم بمحكم واحد يتفقان عليه، ويصدر قراره نهائياً ملزماً.

٤ لا يحول عرض النزاع دون استمرار تنفيذ الالتزامات غير المتنازع عليها، ومنها إبقاء بيانات العميل متاحة له وفق المادة ٢٠.

أحكام ختامية

المادة ٢٧

١ **كمال الاتفاق:** تمثل هذه الاتفاقية بملاحقها كامل اتفاق الطرفين بشأن موضوعها، وتجب ما سبقها من مفاوضات أو تفاهات شفوية أو مكتوبة.

٢ **قابلية الفصل:** إذا قُضي ببطالان أي حكم منها، بقيت سائر أحكامها نافذة، وحل محل الحكم الباطل أقرب حكم صحيح إلى قصد الطرفين.

٣ **عدم التنازل الضمني:** لا يُعدّ سكوت أي طرف عن المطالبة بحق أو تأخره فيها تنازلاً عنه.

٤ **استقلال الطرفين:** العلاقة بين الطرفين علاقة متعاقدين مستقلين، ولا تنشئ هذه الاتفاقية شراكة أو وكالة أو علاقة عمل بينهما.

٥ **اللغة:** حُررت هذه الاتفاقية باللغة العربية، وعند وجود ترجمة لها بلغة أخرى يُعتدّ بالنص العربي عند الاختلاف.

٦ **النسخ:** حُررت من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويجوز إبرامها وتوقيعها إلكترونياً وفق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٢، ويكون للتوقيع الإلكتروني حجية التوقيع الخطي.

وصف الخدمة والباقات

المكوّنات الجوهرية للخدمة:

١

١. السجل الطبي للحيوان: ملف لكل حيوان يشمل هويته وتاريخه المرضي واللقاحات والوصفات والزيارات.
٢. الاستقبال والعمليات: لوحة تشغيل يومية للحالات والمواعيد والأقفاص والإقامة.
٣. المخزون ونقطة البيع: أصناف ودُفعات وتواريخ صلاحية، وكاشير بيع بالفواتير والطباعة.
٤. الذمم والديون: تتبّع ديون الزبائن وتسديداتها وتصحيح التحصيل بأثر مراجعة كامل.
٥. الموارد البشرية والرواتب: ملفات الموظفين ومسيررات الرواتب والاستقطاعات والسلف وقسائم الدفع.
٦. التقارير: تقارير تشغيلية ومالية يومية وشهرية قابلة للتصدير.
٧. التواصل: قنوات تواصل مع أصحاب الحيوانات وفق ما هو مفعّل في باقة العميل وبلده.
٨. تعدّد الفروع والعملات واللغات وفق حدود الباقة.

الباقات وحدودها: تُعتمد الباقات والأسعار والحدود (عدد المستخدمين، الفروع، سعة التخزين، قنوات التواصل) كما هي معلنة على الموقع الرسمي بتاريخ الاشتراك، وتُثبت للعميل في إيصال اشتراكه؛ وتُلحق نسخة منها بهذه الاتفاقية عند التوقيع.

٢

ما يُستحدث من مزايا قد يُطرح ضمن الباقات القائمة أو كإضافات بمقابل، دون مساس بمزايا الباقة المدفوعة الجارية.

٣

اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

١ **هدف الإتاحة الشهرية:** ٩٩,٥% من دقائق الشهر الميلادي، مقيسة على الوظائف الجوهرية للخدمة من أنظمة مراقبة مقدّم الخدمة.

٢ **يُستثنى من حساب التعطّل:** الصيانة المجدولة المعلنة قبل ثمانٍ وأربعين (٤٨) ساعة على الأقل والواقعة خارج ساعات الذروة ما أمكن؛ والقوة القاهرة؛ والأعطال الراجعة إلى أجهزة العميل أو اتصاله أو مزوّديه؛ والتعليق المشروع وفق المادة ٢١.

٣ **أرصدة الخدمة:** عند النزول عن الهدف في شهر ما، يستحق العميل — بطلب يقدّمه خلال ثلاثين (٣٠) يوماً — رصيдаً يُضاف إلى مدة اشتراكه وفق الجدول:

الإتاحة الفعلية بالشهر	الرصيد المستحق
أقل من ٩٩,٥% حتى ٩٩,٠%	١٠% من رسوم الشهر مدّة مضافة
أقل من ٩٩,٠% حتى ٩٧,٠%	٢٥% من رسوم الشهر مدّة مضافة
أقل من ٩٧,٠%	٥٠% من رسوم الشهر مدّة مضافة

٤ **أولويات الدعم وأزمنة الاستجابة الأولى** خلال ساعات العمل المعلنة:

الأولوية	الوصف	الاستجابة الأولى
حرجة	الخدمة متوقفة كلياً أو فقدان وصول إلى بيانات	٤ ساعات
عالية	وظيفة جوهرية متعطلة مع إمكان العمل جزئياً	يوم عمل واحد
اعتيادية	خلل محدود أو استفسار استخدام	يوماً عمل

٥ إذا نزلت الإتاحة عن ٩٧,٠% في ثلاثة أشهر خلال أي اثني عشر شهراً متصلة، عدّ ذلك إخلالاً جوهرياً يجيز للعميل الإنهاء وفق المادة ١٩/٢ مع ردّ ما يقابل المدة غير المستهلكة.

موضوع المعالجة ومدتها: تشغيل الخدمة للعميل طوال مدة الاتفاقية ومهلة الاسترجاع في المادة ٢٠.

١

طبيعة البيانات وفئات أصحابها: بيانات تعريف وتواصل لأصحاب الحيوانات؛ وبيانات موظفي العميل الوظيفية والمالية؛ والسجلات الطبية للحيوانات (وهي بيانات عن الحيوان تُنسب لصاحبه).

٢

أغراض المعالجة: التخزين والعرض والمزامنة والنسخ الاحتياطي وتمكين وظائف الخدمة، دون أي معالجة لأغراض مقدّم الخدمة الخاصة عدا ما أجازته المادة ٨/٤.

٣

التدابير الأمنية: تشفير النقل؛ عزل بيانات كل عيادة عزلاً منطقياً مفروضاً على مستوى قاعدة البيانات؛ ضبط وصول الأدوار؛ سجلات تدقيق للعمليات الحساسة؛ نسخ احتياطي دوري مع اختبار استرجاع؛ مبدأ الحد الأدنى من الوصول لمنتسبي مقدّم الخدمة مع التزامهم بالسرية كتابةً.

٤

المعالجون الفرعيون المعتمدون بتاريخ التحرير:

٥

المعالج	الدور	موقع المعالجة
مزود الاستضافة والنشر السحابي	تشغيل التطبيق وتوزيعه	مراكز بيانات خارج العراق
مزود قاعدة البيانات السحابية	تخزين البيانات ونسخها الاحتياطي	مراكز بيانات خارج العراق
مزود قناة المراسلة (عند تفعيلها)	تمرير رسائل العميل لأصحاب الحيوانات	وفق شروط المزود

وثُبَّت أسماءهم التجارية المحدثة في صفحة الشفافية على الموقع الرسمي، ويسري على تغييرهم حكم المادة ٩/٤.

النقل خارج العراق: يقرّ العميل بعلمه بأن الاستضافة السحابية تتم لدى مزودين عالميين خارج العراق، ويوافق عليه بوصفه لازماً تقنياً لتقديم الخدمة، مع بقاء التزامات الحماية الواردة هنا نافذة أينما عولجت البيانات.

٦

حقوق أصحاب البيانات: يتيح مقدّم الخدمة للعميل — بوصفه المتحكم — أدوات الاطلاع والتصحيح والحذف والتصدير اللازمة لإجابة طلبات أصحاب البيانات، ويعينه عند الحاجة بجهد معقول.

٧

الحذف: وفق المادة ٢٠؛ وتُطهّر النسخ الاحتياطية بانقضاء دورتها الاعتيادية التي لا تتجاوز خمسة وثلاثين (٣٥) يوماً من الحذف التشغيلي.

٨

٩ **قياس زوّار الموقع التعريفي:** يعتمد مقدّم الخدمة قياساً مجهولاً بلا ملفات تعريف ارتباط تتبعية ولا تخزين لعناوين الإنترنت، تصميمًا لا وعداً فحسب.

الملحق (د)

سياسة الاستخدام المقبول (AUP)

١ تُستخدم الخدمة للغرض المهني البيطري المشروع حصراً، وبما يليق بمهنة الطب البيطري وأخلاقياتها.

٢ **في قنوات المراسلة:** لا تُرسل رسائل إلا لأصحاب حيوانات تربطهم بالعيادة علاقة تعامل قائمة أو موافقة صريحة؛ وتُحترم طلبات إيقاف الرسائل فوراً؛ وتُحظر الرسائل العشوائية والمحتوى المضلل أو المسيء؛ ويلتزم العميل بشروط مزود القناة النافذة.

٣ يُحظر إدخال بيانات لا يملك العميل سنداً مشروعاً لحيازتها، أو استخدام الخدمة لإدارة نشاط غير النشاط المرخص به.

٤ يُحظر أي فعل من شأنه تهديد سلامة الخدمة أو عملائها الآخرين: فحص ثغرات دون إذن مكتوب، أو حمل زائد متعمد، أو إدخال شيفرات ضارة.

٥ يتدرّج مقدّم الخدمة عند المخالفة: تنبيه، إنذار مع مهلة تصحيح، فتعليق وفق المادة ٢١، إنهاء وفق المادة ١٩/٢ عند الجسامة أو التكرار — مع حفظ حقه في التعويض عمّا لحقه من ضرر.

وإشهاداً على ما تقدّم، وقّع الطرفان هذه الاتفاقية بواسطة ممثليهما المخوّلين، بعد قراءتها والإحاطة التامة بأحكامها وملاحقها.

عن الطرف الثاني — العميل

الاسم:

.....

الصفة:

.....

عن الطرف الأول — مقدّم الخدمة

الاسم:

.....

الصفة:

.....

التاريخ:

التاريخ:

التوقيع والختم

التوقيع والختم

اتفاقية الاشتراك الرئيسية — doctorVet · المرجع MSA-2026-08 · حُرِّرت بتاريخ ٢١ آب ٢٠٢٦ · مادة ٢٧ وأربعة ملاحق ·
النص العربي هو المعتمد